

DOSSIER AVOCAT · validation juridique

COMMERCIAL · SPONSORS

Devis & contrat type — Sponsoring OnScen

Document interne — validation juridique requise avant diffusion ou signature · Généré le 15 août 2026

⚠ **Document indicatif.** Contenu produit par l'équipe produit à titre préparatoire ; il ne constitue pas un avis juridique. Seules les versions publiées in-app après validation avocat et complétion des données éditeur font foi.

Document indicatif — modèle combiné devis + conditions contractuelles. **Validation juridique requise** avant toute signature avec un annonceur. **Phase de lancement** : tarification **forfaitaire hebdomadaire**, sans CPM ni engagement sur un volume de vues (voir Annexe A).

⚠ **PRIX À RENSEIGNER AVANT ENVOI DU CONTRAT — ne pas transmettre ce document tant que les montants n'ont pas été saisis.**

PARTIE I — DEVIS

(Reprendre et compléter le modèle `MODELE-DEVIS-SPONSOR.md` pour les sections client, campagne, tarification et récapitulatif financier.)

Référence	[NUMERO_CONTRAT]
Devis n°	[NUMERO_DEVIS]
Date	[DATE_EMISSION]
Client	[ANNONCEUR] — SIRET [SIRET]
Contact	[CONTACT] · [EMAIL_CONTACT] · [TELEPHONE]
Campagne	[REF_CAMPAGNE]
Période	du [DATE_DEBUT] au [DATE_FIN] ([NOMBRE_SEMAINES] semaine(s))
Zone	[ZONE_GEO]
Montant total HT	À renseigner avant envoi
Montant total TTC	À renseigner avant envoi

Détail des prestations

#	Prestation	Emplacement(s)	Semaines	Montant HT
1	[LIBELLE_PRESTATION_1]	[CODE_1] — [LIBELLE_EMPLACEMENT_1]	[SEM_1]	À renseigner avant envoi
2	[LIBELLE_PRESTATION_2]	[CODE_2] — [LIBELLE_EMPLACEMENT_2]	[SEM_2]	À renseigner avant envoi
3	Pack [NOM_PACK] (le cas échéant)	[LISTE_CODES_PACK]	[SEM_PACK]	À renseigner avant envoi
4	[OPTIONS_CREA]	—	—	À renseigner avant envoi
	Total HT			À renseigner avant envoi

Grille de référence : forfait **par emplacement** ou **pack multi-emplacements**, à la semaine, **sans CPM** (palier lancement — Annexe A). Aucun montant n'est prérempli : saisir les prix convenus avant envoi.

PARTIE II — CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE & PRESTATION

Article 1 — Parties

Le Prestataire : [RAISON_SOCIALE_ONSCEN], [FORME_JURIDIQUE], au capital de [CAPITAL] €, Siège : [ADRESSE_ONSCEN] · SIRET [SIRET_ONSCEN] · TVA [TVA_ONSCEN] Représentée par [NOM_SIGNATAIRE_ONSCEN], [FONCTION], Ci-après « **OnScen** » ou « **le Prestataire** ».

Le Client : [ANNONCEUR], [FORME_JURIDIQUE_ANNONCEUR], Siège : [ADRESSE_FACTURATION] · SIRET [SIRET] · TVA [TVA_ANNONCEUR] Représentée par [NOM_SIGNATAIRE_CLIENT], [FONCTION], Ci-après « **l'Annonceur** » ou « **le Client** ».

OnScen et l'Annonceur sont ci-après désignés ensemble les « **Parties** ».

Article 2 — Objet

Le présent contrat a pour objet la diffusion, par OnScen, de contenus publicitaires natifs (« **Annonces** ») au bénéfice de l'Annonceur sur l'application et les services OnScen (onscen.com), selon **un ou plusieurs emplacements** (ou un **pack** multi-emplacements), les dates, la zone géographique et le montant définis en Partie I.

Les emplacements commercialisés à ce stade sont notamment :

Code	Emplacement
<code>feed_inline</code>	Fil d'actualité
<code>map_banner</code>	Carte · bandeau
<code>map_sidebar_events</code>	Carte · icône Sponso (pin + sidebar)
<code>reels_sponsored</code>	Reel sponsorisé
<code>music_tab</code>	Onglet Musique

Chaque emplacement souscrit fait l'objet d'une **diffusion dédiée** sur le format concerné (pas de rotation opaque entre formats), sauf lorsque l'Annonceur a choisi un **pack** regroupant plusieurs emplacements pour la même période.

Article 3 — Description des prestations

OnScen s'engage à :

1. **Planifier** la campagne aux dates convenues ([DATE_DEBUT] – [DATE_FIN]).
2. **Intégrer** les créations validées (logo, bannière, visuel story/reel, textes, lien CTA).
3. **Afficher** le badge « Sponsorisé » sur chaque annonce (conformité DSA).
4. **Cibler** la zone géographique définie : [ZONE_GEO].
5. **Diffuser** l'Annonce en continu sur **chaque emplacement souscrit** (ou chaque emplacement du pack) pour toute la durée contractuelle.
6. **Fournir** une confirmation de diffusion en fin de campagne (voir `REPORTING-SPONSOR-TEMPLATE.md`).
7. **Assurer** une modération préalable du contenu conformément à la charte OnScen.

L'Annonceur s'engage à :

1. Fournir des **assets conformes** aux spécifications techniques OnScen (annexe créative).
2. Garantir disposer des **droits** nécessaires sur les contenus transmis (images, vidéos, marques, musique).
3. Respecter la **réglementation** applicable (mentions légales offres, ARPP, sectoriel alcool/tabac le cas échéant).
4. Ne pas promouvoir de contenus interdits (jeux d'argent non régulés, crypto non conforme, contenu adulte, etc.).

Article 4 — Tarification & facturation

4.1. Le prix de la campagne est un **forfait hebdomadaire fixe**, indépendant du nombre de vues, clics ou impressions générés, fixé en **Partie I**, en euros **HT**. TVA au taux en vigueur ([TAUX_TVA] %).

4.2. Modalités de paiement :

Échéance	Montant	Condition
Acompte	[POURCENTAGE_ACOMPTE] % du TTC soit À renseigner avant envoi	À la signature / commande
Solde	À renseigner avant envoi	Avant mise en ligne ou à [J+X] jours de la date de début

4.3. Paiement par **virement bancaire** aux coordonnées indiquées sur la facture. Tout retard de paiement pourra entraîner la suspension de la campagne et des pénalités de retard au taux légal.

4.4. **Absence de garantie sur le volume de vues.** OnScen étant en phase de développement de son audience, aucun volume d'impressions, de vues ou de clics n'est garanti contractuellement. L'engagement de OnScen porte sur la **diffusion effective** de l'Annonce sur la durée contractuelle. En cas d'**interruption technique de diffusion** imputable à OnScen (panne, incident) supérieure à 24 heures cumulées sur la période, OnScen proposera une **compensation** (prolongation au prorata ou avoir) sauf force majeure.

Article 5 — Durée, mise en ligne & report

5.1. La campagne débute à la date **[DATE_DEBUT]** et se termine le **[DATE_FIN]**, sous réserve de réception de l'acompte et validation des créations. L'unité contractuelle de durée est **la semaine**.

5.2. Délai de mise en ligne cible : **5 jours ouvrés** après réception des éléments complets.

5.3. Toute demande de **report** par l'Annoncéur doit être formulée par écrit au moins **[DELAI_PREAVIS] jours** avant la date de début. OnScen fera ses meilleurs efforts pour accommoder le report ; un report à moins de **[DELAI_COURT]** jours pourra entraîner des frais de reprogrammation de **À renseigner avant envoi**.

Article 6 — Propriété intellectuelle & licence

6.1. L'Annoncéur conserve l'ensemble des droits sur ses marques, visuels et contenus.

6.2. L'Annoncéur accorde à OnScen une **licence non exclusive**, limitée à la durée de la campagne et à la zone contractuelle, pour héberger, reproduire et diffuser les Annonces dans l'application OnScen et les supports de reporting associés.

6.3. OnScen peut utiliser le nom et le logo de l'Annoncéur à des fins de **références commerciales** uniquement avec accord écrit préalable (sponsor fondateur, étude de cas).

Article 7 — Conformité, modération & retrait

7.1. OnScen se réserve le droit de **refuser, suspendre ou retirer** une Annonce non conforme à la loi, aux CGU OnScen, à la charte publicitaire ou aux exigences des autorités (DSA, ARPP).

7.2. En cas de retrait pour motif imputable à l'Annonceur, aucun remboursement ne sera dû ; OnScen pourra exiger une création conforme dans un délai raisonnable.

7.3. L'Annonceur garantit OnScen contre toute réclamation tierce relative aux contenus fournis.

Article 8 — Données personnelles (RGPD)

8.1. Les Parties s'engagent à respecter le Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la loi Informatique et Libertés.

8.2. Le forfait de sponsoring n'étant pas indexé sur des statistiques d'audience, OnScen ne transmet à l'Annonceur, le cas échéant, que des **éléments de confirmation de diffusion** (captures d'écran, dates). Si des données agrégées et anonymisées de mesure (impressions, clics) deviennent disponibles ultérieurement, elles seront communiquées à titre indicatif uniquement ; aucune donnée nominative d'utilisateur OnScen n'est transmise à l'Annonceur.

8.3. Le cas échéant, les Parties pourront conclure un **accord de sous-traitement (DPA)** — ☐ applicable ☐ non applicable.

Article 9 — Confidentialité

Chaque Partie s'engage à ne pas divulguer les informations commerciales, tarifaires et stratégiques de l'autre Partie obtenues dans le cadre du présent contrat, sauf obligation légale ou accord écrit.

Article 10 — Résiliation & annulation

10.1. **Par l'Annonceur :**

Moment	Conséquences
> [DELAI_LONG] jours avant [DATE_DEBUT]	Remboursement acompte hors frais administratifs (À renseigner avant envoi)
Entre [DELAI_LONG] et [DELAI_COURT] jours	Acompte conservé à hauteur de [POURCENTAGE_PENALITE] %
< [DELAI_COURT] jours ou après mise en ligne	Aucun remboursement · solde dû

10.2. **Par OnScen** en cas de manquement grave de l'Annonceur (non-paiement, contenu illicite, fausse déclaration) : résiliation immédiate sans remboursement.

10.3. **Force majeure** (au sens du Code civil) : suspension des obligations ; si la force majeure perdure plus de 30 jours, chaque Partie peut résilier sans indemnité.

Article 11 — Limitation de responsabilité

11.1. La responsabilité de OnScen est limitée au **montant HT** de la campagne objet du présent contrat.

11.2. OnScen ne garantit ni un volume de vues/impressions, ni de ventes, de billetterie ou de conversions ; la prestation porte sur la **diffusion publicitaire effective** selon les moyens techniques disponibles, la plateforme étant en phase de constitution de son audience.

11.3. OnScen ne saurait être tenu responsable des interruptions de service indépendantes de sa volonté (hébergeur, CDN, store mobile), sous réserve de moyens raisonnables de reprise.

Article 12 — Loi applicable & litiges

12.1. Le présent contrat est soumis au **droit français**.

12.2. En cas de litige, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce de **[VILLE_TRIBUNAL]**, sauf disposition impérative contraire.

PARTIE III — SIGNATURES

Fait en **deux exemplaires originaux**, à **[LIEU_SIGNATURE]**, le **[DATE_SIGNATURE]**.

Pour l'Annonceur — [ANNONCEUR]	Pour OnScen — [RAISON_SOCIALE_ONSCEN]
Nom : [NOM_SIGNATAIRE_CLIENT]	Nom : [NOM_SIGNATAIRE_ONSCEN]
Fonction : [FONCTION]	Fonction : [FONCTION]
« Lu et approuvé — Bon pour accord »	« Lu et approuvé — Bon pour accord »
Signature :	Signature :

ANNEXE A — Grille tarifaire de référence (indicative, sans CPM)

⚠ AUCUN PRIX N'EST PUBLIÉ DANS CETTE ANNEXE — saisir les montants convenus en Partie I avant envoi du contrat.

À l'unité — forfait / semaine / emplacement

Code	Emplacement	Prix HT / semaine
<code>feed_inline</code>	Fil d'actualité	À renseigner avant envoi
<code>map_banner</code>	Carte · bandeau	À renseigner avant envoi
<code>map_sidebar_events</code>	Carte · icône Sponso	À renseigner avant envoi
<code>reels_sponsored</code>	Reel sponsorisé	À renseigner avant envoi
<code>music_tab</code>	Onglet Musique	À renseigner avant envoi

Packs multi-emplacements — forfait / semaine

Pack	Emplacements	Prix HT / semaine
Pack Carte	<code>map_banner</code> + <code>map_sidebar_events</code>	À renseigner avant envoi
Pack Actu & Reel	<code>feed_inline</code> + <code>reels_sponsored</code>	À renseigner avant envoi
Pack Musique & Actu	<code>music_tab</code> + <code>feed_inline</code>	À renseigner avant envoi
Pack Complet	Les 5 emplacements	À renseigner avant envoi

Aucun CPM n'est appliqué à ce stade. Prix fixes, indépendants du nombre de vues. Toute remise (engagement multi-semaines, sponsor fondateur) doit être **saisie en Partie I** avant envoi. La tarification à l'audience (CPM) pourra être proposée ultérieurement, avec information préalable, sans effet rétroactif.

ANNEXE B — Specs créatives

(Identique au tableau specs du modèle de devis — voir `MODELE-DEVIS-SPONSOR.md`.)

Disclaimer juridique

Important : ce document est un **modèle indicatif** rédigé à des fins commerciales internes par OnScen. Il ne constitue **en aucun cas un conseil juridique**. Avant toute signature avec un annonceur, faire **valider** le contrat, les mentions obligatoires (sponsoring, offres commerciales, secteurs réglementés), la facturation et la conformité DSA / RGPD / ARPP par un **professionnel du droit** qualifié.

OnScen · Devis & contrat type sponsor · Forfait hebdomadaire par emplacement ou pack — sans CPM

Commercial · Sponsors · document interne — 15 août 2026